

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN****RESOLUCIÓN FINAL N° 164-2026/PS0-INDECOPI-JUN**

EXPEDIENTE : 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN (OPS)
DENUNCIANTE : LUIS HÉCTOR ALIAGA AVILA (SEÑOR ALIAGA)
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A.
- CMAC HUANCAYO S.A. (CAJA HUANCAYO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Huancayo, 13 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1, de fecha 12 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Caja Huancayo, por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 18° y 19°, del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), debido a que, no habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 22 de enero de 2025 se realice una (1) operación por la suma de S/ 1,399.00 con cargo cuenta N° 1070*****6801 asociada a la tarjeta debito de titularidad del denunciante, operación que no reconoce.
2. Con escrito de fecha 5 de febrero de 2026, el señor Aliaga atendió el requerimiento realizado mediante Resolución N° 1.
3. Mediante escrito del 6 y 19 de febrero de 2026, Caja Huancayo presentó sus descargos manifestando lo siguiente:
 - (i) Señaló que, en atención al requerimiento formulado por la autoridad, presentó información técnica complementaria destinada a esclarecer los hechos materia de denuncia, consistente en el Log de Transacciones (bitácora técnica), el Informe N.° 00002-2026-AJU-CMACHYO del Área de Fraude Cibernético y el Informe N.° 00003-2026-JJAN-CMACHYO del Área de Canales Alternos, documentos que permiten verificar la trazabilidad de la operación cuestionada y el funcionamiento de los mecanismos de seguridad de la entidad.
 - (ii) Indicó que el Informe N.° 00002-2026-AJU-CMACHYO, elaborado por el Área de Prevención y Tratamiento de Fraude Cibernético, acredita con precisión técnica el funcionamiento del sistema de monitoreo antifraude de la entidad, precisando el momento exacto en que el sistema detectó una alerta por transacción inusual, el tiempo de reacción del área operativa encargada del análisis del evento y la ejecución del bloqueo preventivo de la tarjeta dentro de un lapso aproximado de siete minutos desde la detección de la alerta
 - (iii) Preciso que, conforme al referido informe técnico, el sistema de monitoreo transaccional generó una alerta el 22 de enero de 2025 a las 12:25:27 horas, bajo la condición denominada "transacción aprobada previo testeo", iniciándose inmediatamente el análisis operativo por parte del área correspondiente, el cual se desarrolló entre las 12:25:27 y las 12:30:20 horas, ejecutándose posteriormente el bloqueo temporal de la

M-OPS-03/03

1 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN**

tarjeta a las 12:32:07 horas, lo que evidenciaría una actuación diligente por parte de la entidad frente al evento detectado.

- (iv) Manifestó que el Registro JOURNAL o bitácora técnica del sistema antifraude constituye evidencia objetiva generada automáticamente por los sistemas de la entidad, la cual contiene la secuencia cronológica de los eventos relacionados con la operación cuestionada, incluyendo datos como la fecha y hora de la alerta, el canal utilizado (E-commerce), el monto autorizado, los códigos de autorización y otros parámetros transaccionales que permiten verificar la evolución del evento desde su detección hasta la ejecución del bloqueo preventivo.
- (v) Añadió que el Informe N.° 00003-2026-JJAN-CMACHYO, emitido por el Área de Canales Alternos, analiza la operación desde la perspectiva del canal electrónico utilizado, indicando que la transacción se realizó mediante comercio electrónico (E-commerce) con el ingreso completo de los datos de la tarjeta y del código de verificación CVV, elementos de autenticación que se encuentran bajo custodia del titular de la tarjeta.
- (vi) Sostuvo que, conforme a la información remitida por la red de pagos y por el propio comercio, la compra fue realizada a través de la plataforma Mercado Pago, con el ingreso válido de las credenciales de autenticación correspondientes, circunstancia que evidenciaría que la operación fue autorizada mediante los mecanismos de seguridad establecidos para las transacciones electrónicas.
- (vii) Asimismo, indicó que el comercio asociado a la transacción habría confirmado la autenticidad de la operación y la recepción del producto adquirido, información que fue remitida a la entidad a través de la red de pagos correspondiente.
- (viii) De igual manera, manifestó que su sistema generó y envió automáticamente notificaciones de la operación al correo electrónico registrado por el denunciante, las cuales fueron remitidas el mismo 22 de enero de 2025 a las 12:25 p.m., señalando además que el denunciante se encontraba afiliado al servicio de notificaciones electrónicas desde el 17 de septiembre de 2022, por lo que contaba con un mecanismo oportuno de información sobre las operaciones realizadas con su tarjeta.
- (ix) Indicó también que, de acuerdo con sus registros internos, el consumidor no realizó modificaciones en sus datos de contacto antes de la operación cuestionada, lo que confirmaría que las notificaciones fueron enviadas correctamente a los canales previamente registrados por el propio denunciante.
- (x) Finalmente, sostuvo que la transacción fue procesada mediante la validación correcta de los factores de autenticación correspondientes, incluyendo el ingreso del CVV y los datos completos de la tarjeta, así como la validación del emparejamiento entre la marca y el denunciante.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

- 4. Por los antecedentes expuestos precedentemente, corresponde al Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Junín (en adelante, el OPS) determinar lo siguiente:
 - (i) Analizar cuestiones previas;
 - (ii) si Caja Huancayo infringió lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código;
 - (iii) si corresponde ordenar medidas correctivas;
 - (iv) la sanción a imponer de comprobarse su responsabilidad administrativa; y,
 - (v) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos.

M-OPS-03/03

2 de 17



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Cuestiones previas:

✓ **Sobre el pedido de confidencialidad**

5. El artículo 37° apartado i) del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi¹ aprobado por Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, establece que las Comisiones cuentan con la facultad de calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas.
6. Conforme a lo establecido en numeral 18.3 del artículo 18° de la Directiva N° 001-2021/CODINDECOPI “Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, dispone que el Jefe del Órgano Sumarísimo cuenta con las facultades conferidas a una Comisión en el Título I de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, aprobada por Decreto Legislativo 807 y las conferidas a un Secretario Técnico en el artículo 24 de la misma Ley, que resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento sumarísimo.
7. De otro lado, la Directiva N° 001-2008-TRI-INDECOPI, modificada por la Directiva N° 002-2017/TRI-INDECOPI y la Directiva N° 003-2022/TRI-INDECOPI, regula la confidencialidad de la información en los procedimientos seguidos por los órganos resolutivos funcionales del Indecopi (en adelante, la Directiva)²; establece que puede declararse

¹ **DECRETO SUPREMO N° 107-2012-PCM, QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI**
(...)

Artículo 37.- Atribuciones generales de las Comisiones del INDECOPI

Son atribuciones generales de las Comisiones:

- a) Conocer y resolver en primera o segunda instancia administrativa, según corresponda, los procesos de su competencia;
- b) Conocer y resolver, en los casos que proceda, los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido;
- c) Disponer la adopción de medidas cautelares, correctivas, coercitivas, y determinación de costas y costos, con arreglo a lo que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia establezcan;
- d) Aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia;
- e) Inhibirse de conocer sobre los procesos que escapen del ámbito de su competencia, debiendo canalizarlos, cuando corresponda, al órgano resolutivo pertinente;
- f) Requerir a las entidades del Sector Público los datos e informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
- g) Disponer la remisión de copias certificadas del expediente administrativo a la Gerencia Legal, a efectos de que se evalúe la interposición de la denuncia correspondiente en caso se encuentren indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración;
- h) Actuar como instancia de conciliación en los procesos sometidos a su conocimiento, siempre que sus correspondientes normas legales de creación o las que regulan las materias de su competencia les hayan otorgado dicha facultad;
- i) Calificar como reservados o confidenciales determinados documentos o procesos sometidos a su conocimiento, en caso de que pudiera verse vulnerado el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas;
- j) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia;
- k) Recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones; y,
- l) Otras establecidas por las normas que regulen las materias de su competencia y/o que regulen la actuación administrativa de las entidades de Derecho Público. (*)

(*) Confrontar con el [Artículo 1 del Decreto Supremo N° 099-2017-PCM](#), publicado el 05 octubre 2017.

² **DIRECTIVA N° 001-2008-TRI-INDECOPI, MODIFICADA POR LA DIRECTIVA N° 002-2017/TRI-INDECOPI**
(...) **2. Información confidencial**
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

confidencial, entre otros, la información protegida por el secreto tributario, bancario, **comercial**, industrial, empresarial y bursátil.

8. En el caso en particular, Caja Huancayo, a través de su escrito del 19 de febrero de 2026, solicitó se declare la confidencialidad del Informe N° 00002-2026-AJU-CMACHYO, Registro JOURNAL e Informe N° 00002-2026-AJU-CMACHYO, conforme a lo establecido en la Directiva, este OPS considera que se debe declarar la reserva y confidencialidad respecto de dicha información.

III.2. Sobre la presunta infracción

Sobre el deber de idoneidad

9. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.
10. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
11. De acuerdo con lo expuesto por el señor Aliaga, denunció que Caja Huancayo, no habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 22 de enero de 2025 se realice una operación por la suma de S/ 1,399.00 con cargo a su cuenta N° 1070*****6801.

Puede también declararse confidencial aquella información que sea considerada reservada o confidencial por Ley. Entre éstas:

a) La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar de las partes involucradas en un procedimiento. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal.

Se consideran datos sensibles los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

b) Información proveniente de terceras personas ajenas al procedimiento de investigación, cuya divulgación sin previa autorización podría ocasionar perjuicios a alguna de las partes.

c) La información protegida por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, empresarial, tecnológico y bursátil.

Se considerará lo siguiente:

Secreto comercial: aquella información cuya importancia para el desarrollo de la actividad empresarial obliga a las empresas a mantenerla fuera del alcance de terceros ajenos a la empresa (...) **[el subrayado es nuestro]**

3 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

4 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

M-OPS-03/03

4 de 17



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

12. Por su parte, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código⁶ el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos.
13. Sobre el cuestionamiento de operaciones no reconocidas por los consumidores, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, hoy Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en el pronunciamiento emitido en la Resolución N° 270-2008/TDCINDECOPI⁷, señaló que la comprobación de un hecho negativo - como el desconocimiento de operaciones - no es factible para el consumidor. Por consiguiente, el proveedor del servicio es quien debe probar que dicho hecho negado sí se produjo, esto es, que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
14. En dicha Resolución, la Sala precisó que las operaciones efectuadas usando de manera conjunta la tarjeta y la clave secreta (la cual sólo es conocida por el consumidor, quien tiene el dominio de esta e inclusive puede cambiarla) son de responsabilidad de los usuarios, siempre que se hayan producido de manera previa al bloqueo.
15. Al respecto, este OPS considera que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen, por ello es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad Financiera, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión.
16. En el caso en particular ha quedado acreditado que el día 22 de enero de 2025, se realizó una operación por la suma de S/ 1,399.00 con cargo cuenta N° 1070*****6801 de titularidad del denunciante, conforme se ha verificado del estado de cuenta del periodo 26/11/2024 al 25/12/2024, conforme se muestra continuación:

Imagen N° 1: Estado de cuenta del 01/01/2024 al 31/01/2025

-----ver en la siguiente página-----

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

(...)

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

⁷ Resolución N° 270-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2008, emitida en el Expediente N° 161-2007/CPC.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN**

SALDO CONT. AL 03/02/2026 : 1,798.02			SALDO EN CHEQUE : 0.00			TEA (%) : 0.3000		
FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	AGENCIA	DEPOSITO	RETIROS	I.T.F.	COM.	SALDO DISPONIBLE
17/12/2024	19:21:35	DEPOSITO-PLIN-BILLY LUIGI MAYTA R/Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	250.00	0.00	0.00	0.00	9,894.57
21/12/2024	21:33:37	DEPOSITO-YAPE Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	26.50	0.00	0.00	0.00	9,921.07
27/12/2024	16:25:49	DEPOSITO-PLIN-Jessie Aurelia Qusp/Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	400.00	0.00	0.00	0.00	10,321.07
31/12/2024	00:21:21	CAPITALIZACION	OF. PRINCIPAL	5.92	0.00	0.00	0.00	10,326.99
2/01/2025	13:11:58	DEPOSITO-PLIN-BILLY LUIGI MAYTA R/Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	500.00	0.00	0.00	0.00	10,826.99
3/01/2025	08:27:14	DEPOSITO-PLIN-BILLY LUIGI MAYTA R/Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	26.00	0.00	0.00	0.00	10,852.99
4/01/2025	23:09:20	DEPOSITO-YAPE Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	100.00	0.00	0.00	0.00	10,952.99
8/01/2025	20:50:24	DEPOSITO-YAPE Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	40.00	0.00	0.00	0.00	10,992.99
22/01/2025	12:25:24	RETIRO-POS MPSAMSUNGPERU LIMA PE	OF. PRINCIPAL	0.00	1,399.00	0.05	0.00	9,593.94
25/01/2025	20:55:19	DEPOSITO-PLIN-Jessie Aurelia Qusp/Visa Direct PE	OF. PRINCIPAL	200.00	0.00	0.00	0.00	9,793.94
31/01/2025	00:25:49	CAPITALIZACION	OF. PRINCIPAL	6.35	0.00	0.00	0.00	9,800.29
SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2025 :								9,800.29

17. En ese sentido, habiéndose acreditado la existencia de la operación cuestionada, corresponde a Caja Huancayo acreditar que esta se efectuó teniendo en cuenta los mecanismos de seguridad pertinentes aplicables al caso en concreto.
18. De conformidad con lo establecido en el artículo 104° del Código, para que Caja Huancayo sea exonerado de responsabilidad administrativa debe acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado⁸.
19. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones a través de su página web, por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por Caja Huancayo, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación cuestionada.
20. En mérito a ello, a fin de determinar la responsabilidad de las entidades financieras, este OPS deberá verificar si las operaciones realizadas se efectuaron de acuerdo con parámetros de seguridad mínimos implementados por el proveedor. En tal sentido, de acreditarse que la operación fue realizada en observancia a dichas medidas de seguridad, las entidades financieras no incurrirán en responsabilidad administrativa.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

21. Ahora bien, es preciso indicar que, este despacho se alineó al criterio actual de la Sala Especializada en Protección al Consumidor⁹, que se estableció con anterioridad a la presente resolución¹⁰, para lo cual se consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir, que las operaciones cuestionadas deben encontrarse dentro de su comportamiento habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.
22. Por lo tanto, en aquellos casos donde la operación debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo de cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, toda vez que, con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Contrario a ello, si la operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
23. En ese orden de ideas, cabe señalar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta.
24. En virtud de tales argumentos, este despacho empezará por analizar las medidas de seguridad que adoptó la entidad financiera comenzando por evaluar si las operaciones cuestionadas se encuadran dentro del comportamiento habitual de consumo respecto al producto financiero del consumidor a cargo de la administración de la entidad financiera, para lo cual, se analizarán los mecanismos de seguridad (i) sobre las medidas de seguridad por el comportamiento habitual del consumidor y (ii) la validez de la(s) operación(es) cuestionada(s).

(i) Sobre las medidas de seguridad

25. Sobre el particular, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.”

26. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades

⁹ Ver Resoluciones N° 2293-2024/SPC-INDECOPI y N° 3384-2024/SPC-INDECOPI

¹⁰ Ver Resolución Final N° 280-2025/PS0-INDECOPI-JUN



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; (ii) identificar los patrones de fraude y (iii) generar alertas en base al sistema de monitoreo de operaciones.

27. Sobre el comportamiento habitual de los consumidores, el artículo 2° del Reglamento¹¹, señala que este está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
28. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámico y se encuentra en constante desarrollo.
29. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
30. Sobre los patrones de fraude, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.
31. De acuerdo a lo señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos¹², algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
32. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos o financieras debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, PUBLICADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y VIGENTE DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2014**

(...)

Artículo 2°. - Definiciones Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)

¹² Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



33. De otro lado, si bien las operaciones efectuadas a través de comercio electrónico, se realizó con la validación de la información de la tarjeta de la denunciante, por lo cual, se debe tener en cuenta que el deber de cuidado no sólo es de parte del consumidor, por ello existe la obligación de la financiera de efectuar el monitoreo de las operaciones que realicen los usuarios de sus tarjetas por más de que se realicen con los datos de los tarjetahabientes, porque las operaciones inusuales o sospechosas no son sólo las que se intentan efectuar sin esta información, sino con ellas, por lo que es importante que la financiera se apoye con el monitoreo del historial de consumo del titular de la tarjeta para poder detectar operaciones fraudulentas o sospechosas.
34. En ese sentido, a consideración de este órgano resolutorio, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que los canales ofrecidos por las entidades financieras deben de contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
35. A fin de efectuar el análisis del comportamiento habitual en la realización de operaciones materia de denuncia, se requirió al señor Aliaga y a Caja Huancayo que presenten copia de los estados de cuenta de la cuenta materia de denuncia de un periodo anterior; siendo que el denunciante cumplió lo solicitado, por lo que, se procederá a efectuar un análisis del comportamiento habitual de las operaciones del denunciante con la información contenida en ellas.
36. De las operaciones registradas en los estados de cuenta de la tarjeta de débito de titularidad del denunciante del periodo de enero de 2024 hasta enero de 2025, se evidencia la siguiente información correspondiente a su comportamiento habitual en operaciones, tales como el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 - Comportamiento habitual de consumo del señor Aliaga

MES	CANTIDAD DE OPERACIONES (CONSUMOS) POR DÍA	MONTO MÁXIMO DE CONSUMOS POR DÍA	CANTIDAD DE OPERACIONES DE DISPOSICIÓN POR DÍA	MONTO MÁXIMO DE OPERACIÓN POR DÍA
enero 2024	0	-	1	S/ 500.00
febrero 2024	0	-	1	S/ 701.84
marzo 2024	0	-	0	-
abril 2024	0	-	0	-
mayo 2024	0	-	0	-
junio 2024	1	S/ 400.00	3	S/ 400.00
julio 2024	0	-	1	S/ 29.90
agosto 2024	0	-	1	S/ 42.50
setiembre 2024	0	-	0	-
octubre 2024	0	-	1	S/ 165.80
noviembre 2024	1	S/ 132.00	1	S/ 132.00
diciembre 2024	1	S/ 340.00	2	S/ 1000.00
enero 2025	1	S/ 1399.00	1	S/ 1399.00

37. Del análisis del cuadro que nos antecede, se advierte que el señor Aliaga realiza principalmente y de manera usual consumos con cargo a su tarjeta de débito, los cuales no superan los S/ 1,000.00. Siendo así, la operación materia de denuncia (realizada durante el mes de enero 2025), supera evidentemente los consumos usuales realizados por el denunciante. Por lo que, podríamos concluir que no corresponde al comportamiento habitual del denunciante; toda vez la operación que el denunciante no reconoce fue por un monto evidentemente superior, el cual difiere de los que anteriormente efectuó.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN**

38. Supuesto que debió advertir Caja Huancayo a fin de poder alertar en sus sistemas de prevención de fraude una operación irregular, sospechosa e inusual a su patrón de consumo; lo que denotado que el denunciado no pudo prevenir dicha irregularidad en el comportamiento habitual del señor Aliaga a fin activar su protocolo de seguridad conforme al artículo 17° del Reglamento, tales como implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones e identificar patrones de fraude.
39. Por lo expuesto se colige que Caja Huancayo no advirtió la materialización de patrones de operaciones anómalas a fin de poder alertar en sus sistemas de prevención de fraude una operación irregular, sospechosa e inusual al comportamiento habitual de consumo del consumidor.
40. En la medida que quedó acreditado que la operación materia de cuestionamiento se encontraban fuera del comportamiento habitual del denunciante, no corresponde analizar la validez de las operaciones.
41. En consecuencia, ha quedado acreditado que Caja Huancayo infringió lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código.

III.3. Medida correctiva

42. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹³ –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias

13

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
 - a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos

M-OPS-03/03

10 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 887-2025/PSO-INDECOPI-JUN**

patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias¹⁴ –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

43. En el presente caso, se ha verificado que Caja Huancayo ha cometido infracciones al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver al señor Aliaga el importe de S/ 1,399.00 correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia más los intereses legales generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida correctiva.
44. El proveedor tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código.¹⁵

materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

14

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
(...)**

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

15

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
(...)**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el

M-OPS-03/03

11 de 17



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

45. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

III.4. Graduación de la sanción

46. La autoridad administrativa cuenta con dos instrumentos para maximizar el bienestar social, las cuales son la multa y el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce en una probabilidad de captura y sanción.
47. En base a ello, se aprobó el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia; el mismo que entró en vigor el 15 de junio de 2021.
48. Es de precisar que la graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos, conforme lo establece la disposición complementaria del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM¹⁶; siendo de obligatorio cumplimiento para los procedimientos iniciados después de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
49. En términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula: **(I) $M = m \times F$** . Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*).
50. Bajo este contexto, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base, para cuyo efecto, se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (ii) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a no haber cumplido con las medidas de seguridad pertinentes, habiendo permitido que se realice una operación S/ 1,399.00 con cargo a la cuenta de la tarjeta de débito de titularidad del denunciante, al ser el monto involucrado en la denuncia menor a 1 UIT, se determina que el tipo de afectación es "Baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
- (iii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene

Límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

16

DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM - Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única. Normas aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en trámite
La graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos.

M-OPS-03/03

12 de 17



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa.

De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio 2023, se verifica su condición de gran empresa, información tomada del Padrón de contribuyentes de SUNAT el mismo que será utilizado para la graduación de la sanción en el presente caso.

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,49.

- (iv) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1,0. Al multiplicar el monto preestablecido (3,49) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3,49 UIT.

Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes.

En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo tanto, el valor viene representado por $F=1+(0)$, el mismo que equivale a 1.

51. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, es de $M = 3,49 \times 1$, resultando un valor de 3.49 UIT. Por tanto, corresponde sancionar a Caja Huancayo con una multa de 3.49 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código.

III.5. Costas y costos del procedimiento

52. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

17

DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI (...)

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

M-OPS-03/03

13 de 17



53. Caja Huancayo, deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36.00¹⁸.
54. Caja Huancayo, tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) UIT por incumplimiento del pago de costas, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁹.
55. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.
56. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Calificar como **RESERVADA** y **CONFIDENCIAL**, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, la información presentada por Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A. adjunta a su escrito de fecha 19 de febrero de 2026.

SEGUNDO: Sancionar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A., con una multa de 3.49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19°, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no cumplió con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto permitió que el día 22 de enero de 2025 se realice una (1) operación por la suma de S/ 1,399.00 con cargo cuenta N° 1070*****6801 asociada a la tarjeta debito de titularidad del señor Luis Héctor Aliaga Avila, operación que no reconoce.

TERCERO: Requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de las multas²⁰, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del

¹⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo."

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

²⁰ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
--	---



Procedimiento Administrativo General²¹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²². El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²³.

CUARTO: Ordenar Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A., como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver al señor Luis Héctor Aliaga Avila el importe de S/ 1,399.00 correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia más los intereses legales generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida correctiva.

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

QUINTO: Ordenar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A., que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una

1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.
--	--

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²¹ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²² El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN****EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN**

vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento del pago de costas y costos, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Junín en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁴, caso contrario la resolución quedará consentida²⁵.

SEPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. - CMAC Huancayo S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

²⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

(...)

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

(Texto según el artículo 212 de la Ley N° 27444)

²⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 887-2025/PS0-INDECOPI-JUN

resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁷ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(firma digital en la parte superior del presente documento)²⁸

Edwar Fredy Olazabal Sucasaca

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor
Oficina Regional del INDECOPI de Junín**

²⁷ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

²⁸ **DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES**
(...)

Artículo 3°.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.